

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1787/2532

กรมตุลาการ กับพวก
บริษัทประมวลพัฒนาการ จำกัด

โจทก์
ล.

พ.ร.ก.พิกัตอัตราตุลาการ พ.ศ.2503 มาตรา ภาค 1

สินค้าที่จำเลยนำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องอุปกรณ์ควบคุมการจราจรด้วยไฟฟ้าสำหรับใช้กับรถไฟ จึงเป็นชุดของเครื่องอุปกรณ์ควบคุมการจราจรด้วยไฟฟ้าสำหรับใช้กับรถไฟ ซึ่งตามพระราชกำหนดพิกัตอัตราตุลาการ พ.ศ. 2503 ภาค 1 หลักเกณฑ์การตีความพิกัตอัตราตุลาการ ข้อ 6 บัญญัติว่า ของครบชุดสมบูรณ์หรือของซึ่งมีลักษณะอันเป็นสาระสำคัญที่ทำให้เห็นได้ว่าเป็นของครบชุด ที่นำเข้ามาโดยแยกออกจากกันหรือมิได้ประกอบเข้าด้วยกัน แม้จะแยกนำเข้าต่างวาระกันก็ตาม ให้จัดเข้าในประเภทที่ว่าด้วยของครบชุดสมบูรณ์ได้ เมื่อเครื่องอุปกรณ์ควบคุมการจราจรด้วยไฟฟ้าสำหรับใช้กับรถไฟเป็นสินค้าประเภทพิกัตที่ 85.16 จึงต้องจัดสินค้าที่จำเลยนำเข้าเข้าในประเภทพิกัตที่ 85.16 ด้วย ที่เจ้าพนักงานกรมตุลาการโจทก์จัดสินค้านี้กล่าวเข้าในประเภทพิกัตที่ 85.19 ในฐานะเป็นเครื่องไฟฟ้าสำหรับต่อและตัดวงจรไฟฟ้าจึงไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์การตีความพิกัตอัตราตุลาการ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินอากรที่ขาดและเงินเพิ่มให้โจทก์จำนวน ๘๖,๐๕๑.๖๗ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยชำระภาษีอากรถูกต้องแล้ว จึงไม่ต้องรับผิดชอบให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๘๖,๐๕๑.๖๗ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งซื้อเครื่องถ่ายทอด
สัญญาณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องอุปกรณ์ควบคุมการจราจรด้วยไฟฟ้าสำหรับใช้
กับรถไฟจากจำเลย ในการนำสินค้าชนิดนี้เข้ามาในราชอาณาจักร จำเลยนำเข้า
สินค้าเข้าแบบแสดงรายการการค้าเพื่อชำระอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุง
เทศบาล โดยสำแดงว่าสินค้านี้จะต้องชำระอากรขาเข้าในประเภทพิกัด ๘๕.๑๖
แต่เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ที่ ๑ เห็นว่าสินค้านี้เป็นเครื่องตัดต่อวงจร
ชนิดหนึ่ง เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ควบคุมการจราจรด้วยไฟฟ้าสำหรับใช้กับ
รถไฟเท่านั้น ต้องจัดเข้าพิกัดประเภทที่ ๘๕.๑๙ แล้ววินิจฉัยว่าสินค้านี้ที่จำเลยนำเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องอุปกรณ์ควบคุมการจราจรด้วยไฟฟ้าสำหรับใช้กับรถไฟ นาย
สุรินทร์ ศิวะประดิษฐ์ วิศวกรกำกับแผนกอาณัติสัญญาณ การรถไฟแห่งประเทศไทย
เบิกความว่า การให้สัญญาณจะขาดสินค้าที่จำเลยนำเข้ามาไม่ได้ฉะนั้นสินค้านี้
จึงเป็นชุดของเครื่องอุปกรณ์ควบคุมการจราจรด้วยไฟฟ้าสำหรับใช้กับรถไฟ ซึ่งตามพ
ระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๓ ภาค ๑ หลักเกณฑ์การตีความพิกัด
อัตราศุลกากร ข้อ ๖ บัญญัติว่า "ของครบชุดสมบูรณ์หรือของซึ่งมีลักษณะอันเป็น

สาระสำคัญที่ทำให้เห็นได้ว่าเป็นของครบชุดสมบูรณ์ ที่นำเข้ามาโดยแยกออกจากกัน หรือมิได้ประกอบเข้าด้วยกัน แม้จะแยกนำเข้าต่างวาระกันก็ตาม ให้จัดเข้าใน ประเภทที่ว่าด้วยของครบชุดสมบูรณ์ได้" ดังนี้ เมื่อเครื่องอุปกรณ์ควบคุมการจราจร ด้วยไฟฟ้า สำหรับใช้กับรถไฟเป็นสินค้าประเภทพิกัดที่ ๘๕.๑๖ จึงต้องจัดสินค้าที่ จำเลยนำเข้า เข้าในประเภทพิกัดที่ ๘๕.๑๖ ด้วย

การที่เจ้าพนักงานของโจทก์ที่ ๑ ประเมินโดยจัดสินค้าที่จำเลยนำเข้า เข้าใน ประเภทพิกัดที่ ๘๕.๑๙ ในฐานะเป็นเครื่องไฟฟ้าสำหรับต่อและตัดวงจรไฟฟ้า จึงไม่ ชอบด้วยหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร ที่กล่าวมาแล้วการประเมินของ เจ้าพนักงานไม่ชอบ

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลแพ่ง - นายประดิษฐ์ ทรงฤกษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญส่ง วรรณกลาง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ